

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4688/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาง ลา วัณย์ จิระณรงค์ศิริ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 188, มาตรา 264

ป.วิ.อ. มาตรา 195

จำเลยกระทำความผิดโดยเอาไปเสียซึ่งเอกสารเช็ครวม 2 คราว แล้วจำเลยได้กระทำการปลอมเอกสารในวันเดียวกันนั้นคือ แก้ไขตัวเลขจำนวนเช็คในเอกสารบัญชีจ่ายเงินซื้อลดเช็ค-ต่อเช็ค และลบตัดทอนข้อความในเอกสารการ์ดลูกหนี้ทั้งนี้ก็โดยเจตนาปกปิดและทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลงเชื่อว่าเช็คที่จำเลยเอาไปเสียมิได้มาขายลดเช็คกับบริษัท อ.จึงเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 และ 264 ต้องลงโทษตามมาตรา 188 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 แม้ปัญหาดังกล่าวจะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 188, 264

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 188, 264 ลงโทษฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นจำคุกกระทงละ 1 ปี 2 กระทง เป็นจำคุก 2 ปี และฐานปลอมเอกสารจำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 5 กระทงเป็นจำคุก 2 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะเห็นควรไม่รอกการลงโทษ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ลักษณะการกระทำความผิดรายนี้เป็นการวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างแยบยล มิได้ยาเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองพฤติการณ์แห่งคดีนับว่าร้ายแรงและทำให้ผู้อื่นต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย รูปคดีไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะรอกการลงโทษให้จำเลยได้ แต่อย่างไรก็ตาม จำเลยกระทำความผิดโดยเอาไปเสียซึ่งเอกสารเช็ครวม 2 คราว คือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 แล้วจำเลยได้กระทำการปลอมเอกสารในวันเดียวกันนั้น คือ แก๊ไขตัวเลขจำนวนเช็คในเอกสารบัญชีจ่ายเงินซื้อลดเช็คต่อเช็ค และลบตัดทอนข้อความในเอกสารการ์ดลูกหนี้ ทั้งนี้ก็โดยเจตนาปกปิดและทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลงเชื่อว่า เช็คที่จำเลยเอาไปเสียมิได้นำมาขายลดเช็คกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิต แอนด์ทรัสต์ จำกัด จึงเป็นการกระทำต่อเนื่องกันเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท กรณีต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 188 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 แม้ปัญหาดังกล่าวจะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกาก็ดี แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกกระหังละ 1 ปี รวม 2 กระหัง เป็นจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก1 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสริมศักดิ์ พลัดฐระ-สัญญาชัย สิงหลกะ-อำนาจ หมวดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>